

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5419/2540

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
นางเหลืเม้าะ ยีหะมะ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/14 (1), มาตรา 680, มาตรา 797, มาตรา 798, มาตรา 821,
มาตรา 822, มาตรา 823

ตามบทบัญญัติแห่ง ป.พ.พ.มาตรา 193/14 (1) ผู้ที่จะรับสภาพหนี้ได้มีเฉพาะ
ตัวลูกหนี้เท่านั้น การที่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้ทำสัญญารับใช้หนี้แทน
ช.ลูกหนี้ของโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.4 ขึ้น แต่ไม่มีผลบังคับเพราะ น.คู่สัญญาผู้
กระทำการแทนโจทก์กระทำการโดยปราศจากอำนาจแม้ฟังได้ว่าเป็นกรณีที่จำเลยที่
1 เป็นผู้แสดงเจตนาเพียงฝ่ายเดียวผูกพันตนเข้ารับชำระหนี้แก่โจทก์แทนลูกหนี้ของ
โจทก์ อันเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียว ก็ไม่มีลักษณะของลูกหนี้รับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้ตาม
ป.พ.พ.มาตรา 193/14 (1) ไม่มีผลบังคับตามกฎหมายจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ผู้ค้ำประกัน
จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ

ตามบทบัญญัติแห่ง ป.พ.พ.มาตรา 193/14 (1) ผู้ที่จะรับสภาพหนี้ได้มีเฉพาะ
ตัวลูกหนี้เท่านั้น การที่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้ทำสัญญารับใช้หนี้แทน
ช.ลูกหนี้ของโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.4 ขึ้น แต่ไม่มีผลบังคับเพราะ น.คู่สัญญาผู้
กระทำการแทนโจทก์กระทำการโดยปราศจากอำนาจแม้ฟังได้ว่าเป็นกรณีที่จำเลยที่

1 เป็นผู้แสดงเจตนาเพียงฝ่ายเดียวผูกพันตนเข้ารับชำระหนี้แก่โจทก์แทนลูกหนี้ของโจทก์ อันเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียว ก็ไม่มีลักษณะของลูกหนี้รับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้ตามป.พ.พ.มาตรา 193/14 (1) ไม่มีผลบังคับตามกฎหมายจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ผู้คำประกันจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-ทวิชัย เจริญบัณฑิต-กนก พรพรรณรักษา)

ศาลจังหวัดยะลา - นายอนุสรณ์ ศรีเมนต์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายกมล เพียรพิทักษ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ